

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Processo Administrativo Disciplinar (arts. 143 a 182 da Lei nº 8.112/1990)

1. Introdução

O **processo administrativo disciplinar**, previsto nos artigos 143 a 182 da Lei 8.112, tem como principal objetivo **garantir que a aplicação de penalidades aos servidores públicos ocorra de maneira justa**, mediante o **devido processo legal**.

Trata-se de um procedimento necessário para **assegurar ao acusado o direito ao contraditório e à ampla defesa**, princípios constitucionais que visam garantir a possibilidade de apresentar sua versão dos fatos e exercer plenamente sua defesa.

A autoridade administrativa que tiver ciência de alguma irregularidade no serviço público tem a **obrigação de promover imediatamente a apuração dos fatos**, e isso deve ser feito por meio de **sindicância ou de processo administrativo disciplinar**, com o respeito aos direitos do acusado.

A obrigação da autoridade **não é apenas uma prerrogativa, mas sim um dever legal de agir** diante de suspeitas ou indícios de condutas irregulares, buscando esclarecer os fatos e, se necessário, aplicar as devidas penalidades aos responsáveis.

Essa apuração pode ocorrer de duas formas: por meio da sindicância, que é uma investigação mais simplificada, ou do processo administrativo disciplinar, que possui um rito mais formal.

Em ambos os casos, é **imprescindível a observância do direito de defesa**. Ao longo desse procedimento, são estabelecidos prazos específicos para sua conclusão. Por exemplo, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar é de 60 dias, prorrogável por mais 60, enquanto a sindicância tem o prazo inicial de 30 dias, também prorrogável por igual período.

No entanto, esses prazos são considerados **prazos impróprios**. Isso significa que, caso não sejam cumpridos dentro do período estipulado, o processo **não será automaticamente anulado**. A consequência do descumprimento desses prazos não é a nulidade do processo, mas sim a responsabilização da autoridade responsável pelo atraso.

Se, por exemplo, um processo deveria ser concluído em 60 dias e esse prazo se esgota sem a devida conclusão, é necessário investigar os motivos do atraso. Pode ter sido um perito que deixou de realizar uma avaliação, uma autoridade que não praticou um ato necessário ou qualquer outra falha funcional.

O importante é identificar e responsabilizar quem deu causa ao atraso, sem comprometer a validade do processo em si.

Essa lógica visa equilibrar o bom andamento dos procedimentos com a responsabilidade administrativa, garantindo a efetividade da apuração sem prejudicar a administração pública por meras questões formais de prazo, desde que os direitos do acusado sejam respeitados ao longo de todo o trâmite.

O parágrafo terceiro do artigo 143 da Lei 8.112 trata de uma exceção à regra geral da apuração de irregularidades no serviço público. **Em regra, a apuração deve ser conduzida pelo próprio órgão ou entidade onde ocorreu a suposta infração.**

No entanto, esse dispositivo legal **admite que a apuração possa ser realizada por uma autoridade pertencente a outro órgão ou entidade, desde que essa autoridade detenha competência específica para essa finalidade.**

Essa situação é comum quando, por exemplo, existe um órgão de corregedoria dentro da estrutura de determinado ente público. A corregedoria, por sua própria natureza, pode ter atribuições abrangentes e ser responsável por conduzir processos disciplinares e sindicâncias de diferentes órgãos pertencentes àquele ente.

Sendo assim, mesmo que a irregularidade tenha ocorrido em um setor específico, a apuração pode ser conduzida por uma autoridade da corregedoria, por esta ter competência específica e legitimada para isso. Essa competência pode ser delegada de forma permanente ou temporária, dependendo da estrutura administrativa, e tal delegação pode ser feita pelas principais autoridades de cada poder.

No Poder Executivo, essa delegação pode vir do Presidente da República; no Legislativo, dos Presidentes das Casas Legislativas; no Judiciário, dos Presidentes dos Tribunais Federais; e, no âmbito do Ministério Público, do Procurador-Geral da República.

Cada um, dentro do respectivo poder, pode determinar que a apuração de irregularidades seja realizada por órgão ou entidade diversa daquela em que se deu o fato, desde que respeitadas as competências legais de julgamento posteriores, que continuam sendo das autoridades previamente estabelecidas para essa função.

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

§ 1o Revogado

§ 2o Revogado

§ 3o A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração.

Já o artigo 144 trata especificamente da forma como devem ser tratadas as denúncias de irregularidades. **Toda denúncia** recebida deve ser **objeto de apuração**, desde que atenda a alguns requisitos essenciais.

Para que uma denúncia seja considerada válida e enseje apuração, é necessário que contenha a identificação do denunciante e o seu endereço. Essa exigência visa conferir seriedade e responsabilidade ao ato de denunciar, evitando acusações infundadas e garantindo a possibilidade de contato com o denunciante caso sejam necessárias mais informações.

Além disso, a denúncia precisa ser formulada por escrito e sua autenticidade deve ser confirmada. Isso significa que a simples manifestação verbal ou anônima, ainda que possa despertar a atenção da administração, **não obriga a abertura de um processo formal de apuração**.

A exigência da identificação, endereço e confirmação da autenticidade protege tanto a administração pública quanto o acusado, assegurando que as investigações ocorram com base em elementos minimamente verificáveis e dentro dos parâmetros legais de um processo justo e regular.

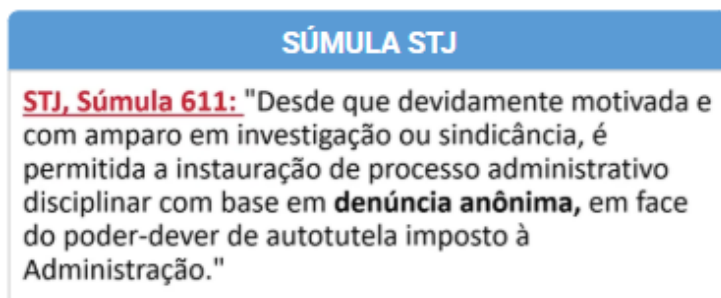


Jurisprudência

Embora a regra geral estabeleça que toda denúncia de irregularidade no serviço público deva conter a identificação e o endereço do denunciante, existem nuances importantes sobre esse ponto que merecem atenção.

A exigência de identificação visa a garantir a seriedade do processo e a autenticidade da denúncia, evitando que a administração pública se mobilize com base em informações infundadas ou mal-intencionadas. No entanto, há uma **exceção** a essa regra que, embora não esteja prevista na lei, é **aceita pela jurisprudência**.

A **Súmula 611 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)** admite que, **desde que devidamente motivada e baseada em elementos provenientes de uma investigação preliminar ou sindicância, é possível a instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD) com base em denúncia anônima**.



Isso não significa que a denúncia anônima pode gerar automaticamente um PAD. O que se exige, na prática, é que essa denúncia seja submetida, em um primeiro momento, a uma apuração preliminar.

A administração, ao receber a denúncia anônima, não pode instaurar de imediato o processo disciplinar. Em vez disso, **deve iniciar uma fase de investigação**, que pode assumir a forma de uma **sindicância investigativa**, voltada exclusivamente à verificação da verossimilhança das informações contidas na denúncia.

Essa sindicância ou investigação serve para avaliar se os fatos relatados são minimamente coerentes e se existem indícios suficientes que justifiquem a abertura de um processo disciplinar.

Apenas após essa verificação, e se houver fundamento, é que o PAD poderá ser instaurado formalmente. Essa cautela garante que o processo não seja aberto com base apenas em denúncias sem procedência, preservando o servidor de acusações infundadas ao mesmo tempo em que assegura à administração pública o exercício de seu poder-dever de autotutela.

Ainda sobre esse tema, o parágrafo único do artigo 144 esclarece que, se os fatos narrados na denúncia não configurarem evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia deve ser **arquivada por falta de objeto**. Isso vale tanto para denúncias identificadas quanto para as anônimas.

O conteúdo da denúncia precisa, minimamente, indicar uma conduta que possa configurar descumprimento de deveres funcionais ou prática de ato ilegal. Caso contrário, a administração não dará seguimento à apuração.

Exemplos como denúncias de comportamentos cotidianos que não têm repercussão funcional, como alguém se queixar que um colega não responde a um “bom dia” ou o uso de copo descartável no ambiente de trabalho, não caracterizam infração disciplinar e, portanto, são arquivados de imediato.

Essa medida busca racionalizar os procedimentos internos, evitar gastos desnecessários de recursos públicos e proteger o servidor de processos indevidos, garantindo que apenas condutas efetivamente relevantes sejam apuradas formalmente.

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

A sindicância pode ser compreendida como uma versão mais simplificada e célere do processo administrativo disciplinar. Justamente por isso, é vista como um procedimento menos burocrático e com prazos reduzidos.

O seu prazo legal de duração é de **30 dias**, podendo ser **prorrogado uma única vez por igual período, totalizando até 60 dias**. Essa estrutura mais ágil permite que se resolvam situações de menor gravidade com mais eficiência e rapidez.

A sindicância pode levar a diferentes desfechos. Em alguns casos, ao final da apuração, conclui-se que não houve qualquer infração ou que o servidor não está envolvido nos fatos investigados, o que leva ao **arquivamento do processo**.

Em outras situações, se for constatada uma conduta irregular, **a sindicância pode resultar diretamente na aplicação de penalidades, mas com limitações**.



Fique ligado!

Apenas duas penalidades podem ser aplicadas diretamente por meio da sindicância: **a advertência e a suspensão de até 30 dias**.

Caso a infração seja mais grave, e a penalidade cabível ultrapasse esse limite — como uma suspensão superior a 30 dias ou até mesmo a demissão —, **a sindicância não poderá aplicar a sanção diretamente**.

Nesse caso, ela apenas reúne os elementos iniciais da apuração e resulta na **instauração de um processo administrativo disciplinar**, que então seguirá os trâmites adequados para as penalidades mais severas.

Há dois tipos de sindicância: a investigativa e a punitiva. A **sindicância investigativa é instaurada unicamente para apuração dos fatos, sem o objetivo imediato de punir o servidor**. Ela é comum, por exemplo, em casos originados de denúncias anônimas, nas quais ainda não se tem clareza suficiente para iniciar um PAD.

Também é utilizada quando os fatos apontam para possíveis infrações graves, como aquelas passíveis de demissão, as quais exigem a abertura de um PAD.

Ao final de uma sindicância investigativa, só há dois caminhos possíveis: ou o arquivamento, se não houver indícios suficientes para prosseguir, ou a instauração do PAD, caso se identifiquem elementos que justifiquem a continuidade da apuração em uma esfera mais formal.

Já a **sindicância punitiva** tem o objetivo claro de **aplicar uma sanção ao servidor**. É utilizada quando, já na origem da sindicância, os fatos sugerem condutas que podem ser punidas com advertência ou suspensão de até 30 dias.

Como o próprio procedimento poderá resultar na aplicação de penalidade, é obrigatório que o servidor tenha garantido o contraditório e a ampla defesa ao longo da sindicância punitiva. A administração pública, ao aplicar qualquer penalidade, deve assegurar que o acusado tenha tido a oportunidade de se manifestar e de se defender adequadamente.

Por outro lado, na sindicância investigativa não há essa exigência. Como seu objetivo é exclusivamente apurar, e não punir, não se exige a concessão do contraditório e da ampla defesa nesse momento.

Isso não significa que o servidor ficará indefeso; caso a sindicância investigativa leve à instauração de um PAD, será nesse novo processo, mais formal e completo, que ele terá todos os direitos assegurados, inclusive o de se defender com plenitude.

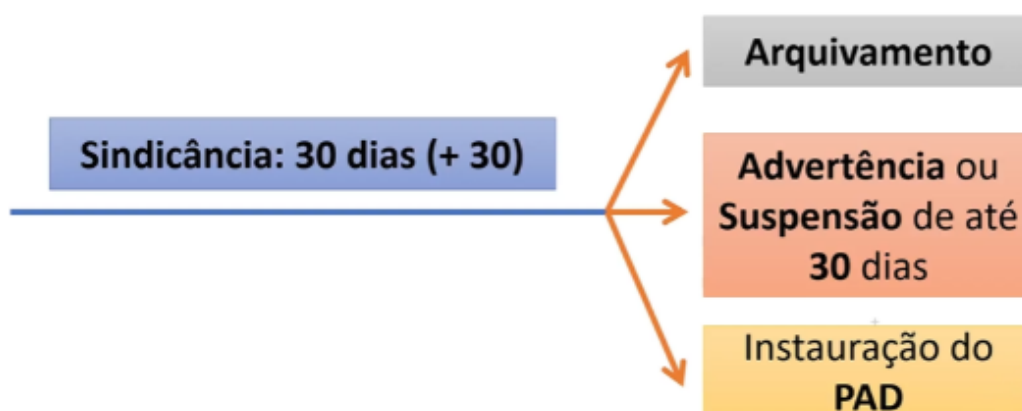


Tome nota!

SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA: Instaurada **sem o objetivo de punir** o servidor → Objetivo exclusivo de **investigação**.

SINDICÂNCIA PUNITIVA: Objetivo de **punir o servidor** → **Aplica penalidade** sem precisar do PAD.

Essa distinção entre os tipos de sindicância e os efeitos jurídicos de cada uma é fundamental para garantir o equilíbrio entre a eficiência da administração pública e a proteção aos direitos dos servidores, assegurando que nenhuma penalidade seja aplicada sem que o devido processo legal seja respeitado.



Art. 145. Da sindicância poderá resultar:

- I - arquivamento do processo;
- II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 (trinta) dias;
- III - instauração de processo disciplinar.

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não excederá 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar.

2. Processo Disciplinar

O artigo 149 da Lei 8.112 trata da **composição da comissão responsável pela condução do processo administrativo disciplinar**, o PAD. Essa comissão atua especialmente na fase de **inquérito**, que é a etapa do processo em que **as provas são reunidas, testemunhas ouvidas e os fatos investigados de forma detalhada**.

É importante destacar que essa apuração não é realizada diretamente pela autoridade que instaurou o processo, mas sim por uma comissão especialmente designada para essa finalidade.

A **comissão do PAD** deve ser composta por **três servidores públicos que ocupem cargos efetivos e que já tenham adquirido a estabilidade no serviço público**. Não é suficiente que sejam apenas efetivos, é necessário que sejam também **estáveis**.

Esses três servidores são designados pela autoridade competente, que também será responsável por indicar, dentre os três, aquele que assumirá a presidência da comissão. Essa indicação é obrigatória e o **presidente sempre deve ser um dos três membros da comissão, não podendo ser uma pessoa externa ao grupo**.

Existem requisitos específicos para a escolha do presidente da comissão. Além de ser servidor estável, ele deve **ocupar um cargo de nível igual ou superior ao do servidor indiciado, ou, alternativamente, ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado**.

Isso significa que, se o servidor que está sendo investigado ocupa um cargo técnico, por exemplo, o presidente da comissão não pode ter um cargo inferior, a menos que seu nível de escolaridade seja igual ou maior. A lei não exige o cumprimento cumulativo desses dois critérios; basta que um deles seja atendido.

Portanto, se o presidente da comissão não possui um cargo do mesmo nível ou superior ao do servidor indiciado, ainda assim poderá ocupar a presidência da comissão desde que tenha, no mínimo, o mesmo nível de escolaridade.

Esses requisitos visam assegurar que a condução da investigação seja feita por alguém com qualificação compatível com a do investigado, garantindo maior equilíbrio e legitimidade ao processo.

Essas regras também se harmonizam com a previsão do parágrafo terceiro do artigo 143, que admite a designação de servidores de outros órgãos para compor a comissão, desde que esses servidores possuam competência específica para essa função.

A composição adequada da comissão é fundamental para assegurar a legalidade do processo disciplinar e garantir que a apuração ocorra com a devida imparcialidade, competência técnica e respeito aos direitos do servidor investigado.

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

§ 1o A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ 2o Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

A comissão encarregada de conduzir o processo administrativo disciplinar conta com o apoio de um **secretário**, cuja designação segue critérios diferentes dos aplicados ao presidente da comissão. O secretário obrigatoriamente deve ser um servidor público, mas não há a exigência de que seja estável.

Ele é **nomeado pelo presidente da comissão**, e não pela autoridade competente que designa a comissão em si. Além disso, sua indicação pode recair tanto sobre um dos próprios membros da comissão quanto sobre um servidor externo a ela. Isso confere certa flexibilidade na composição da equipe de apoio ao processo, sem comprometer sua formalidade.

Outro ponto importante está relacionado aos impedimentos para participação na comissão. O parágrafo segundo do artigo 149 **proíbe expressamente que cônjuge, companheiro ou parente do acusado, seja por laços consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, participem da comissão de sindicância ou de inquérito**.

Essa medida visa garantir a imparcialidade da comissão, protegendo o processo de possíveis conflitos de interesse.

O artigo 150 reforça a necessidade de que a comissão atue com **independência e imparcialidade**, pilares fundamentais para a credibilidade e legitimidade do processo.

Além disso, é dever da comissão **manter o sigilo** necessário para a elucidação dos fatos ou quando o interesse da administração assim exigir. Isso significa que os membros da comissão não devem divulgar informações relativas à investigação em curso, preservando o bom andamento dos trabalhos e evitando prejuízos às partes envolvidas.

Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.

Quanto à dedicação dos membros da comissão, o artigo 152 prevê que, sempre que necessário, os servidores designados para integrar a comissão poderão ser liberados de suas atividades rotineiras para dedicar-se integralmente aos trabalhos do PAD.

Isso não significa que essa liberação será automática, mas sim que poderá ser concedida caso as circunstâncias do processo exijam uma dedicação mais intensa e exclusiva.

Durante esse período, os membros da comissão ficam dispensados do controle de ponto, pois poderão realizar atividades fora da sede do órgão, como diligências, perícias e entrevistas em outros locais. Essa dispensa se estende até a entrega do relatório final, que marca a conclusão das atividades da comissão.

Além disso, as reuniões da comissão devem ser formalmente registradas em atas, conforme o parágrafo segundo do artigo 152. Essas atas devem detalhar todas as deliberações adotadas nas reuniões, garantindo transparência e rastreabilidade das decisões tomadas ao longo do processo.

Esse registro é essencial para assegurar a formalidade do procedimento e para que eventuais revisões, questionamentos ou impugnações possam ser devidamente analisadas com base em documentos oficiais.

Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.

§ 1o Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final.

§ 2o As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas.

Ao iniciar-se o processo de responsabilização de um servidor público, a administração pode optar por instaurar uma sindicância, que, como foi explicado, é um procedimento facultativo. **Tanto a sindicância investigativa quanto a punitiva são opcionais.**

Isso significa que, embora a sindicância seja o caminho mais comum para apuração preliminar dos fatos, não há impedimento legal para que a autoridade competente, se assim preferir, aplique penalidades leves — como advertência ou suspensão de até 30 dias — diretamente por meio de um processo administrativo disciplinar (PAD).

Portanto, mesmo nos casos em que a penalidade cabível seria passível de ser aplicada via sindicância, a instauração direta do PAD é perfeitamente válida.

Caso seja instaurada, a **sindicância** terá **duração inicial de 30 dias, podendo ser prorrogada por igual período**. Se, ao final da sindicância, identificar-se a necessidade de aplicação de penalidades mais severas, ou se os indícios apontarem para uma infração mais grave, o resultado natural será a instauração do PAD.

O **PAD, por sua vez, inicia-se formalmente com a sua instauração**. Antes disso, há ainda a possibilidade da autoridade competente aplicar uma medida cautelar, conhecida como afastamento preventivo do servidor. Essa medida visa garantir a preservação do resultado útil do processo.

Em outras palavras, se houver indícios de que a permanência do servidor no local de trabalho poderá prejudicar as investigações — seja por ocultação de provas, coação de testemunhas ou outras formas de embaraço ao processo —, a autoridade pode determinar o seu afastamento.

Esse **afastamento cautelar não implica em punição, mas sim em uma medida preventiva**. O servidor afastado permanece recebendo sua remuneração normalmente, e o prazo inicial do afastamento é de **60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60**. Esse prazo acompanha, inclusive, o tempo previsto para a conclusão do próprio PAD.

A instauração do processo disciplinar ocorre com a publicação de um ato oficial no Diário Oficial da União, realizado pela autoridade competente para julgar o processo. Esse ato de instauração é o marco inicial do PAD e deve conter, obrigatoriamente, a designação da comissão processante.

A partir daí, essa comissão, composta por três servidores estáveis, assume a condução da fase de inquérito, que compreende a coleta de provas, oitiva de testemunhas e demais diligências necessárias à completa apuração dos fatos.

A instauração, portanto, representa não apenas o início formal do processo, mas também a nomeação da equipe responsável pela sua instrução, garantindo que a investigação seja conduzida com independência, legalidade e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.

Após a instauração do processo administrativo disciplinar pela autoridade competente, com a devida nomeação da comissão responsável, tem início a fase mais substancial do procedimento: o **inquérito administrativo**. É nessa etapa que o processo realmente se desenvolve, sendo o momento em que a comissão atua de forma mais ativa e onde as provas são colhidas e organizadas para análise.

O inquérito administrativo é composto por três fases principais: a **instrução, a defesa e o relatório**. Durante a instrução, são realizadas todas as diligências necessárias para esclarecer os fatos.

A comissão pode conduzir perícias, promover acareações, colher depoimentos, reunir provas documentais e realizar outras formas de apuração que se façam necessárias. Esse é o momento técnico do processo, em que se busca estabelecer com clareza o que de fato ocorreu, verificando se as condutas atribuídas ao servidor realmente se confirmam diante das evidências.

Concluída a fase de instrução, abre-se prazo para que o servidor indiciado apresente sua **defesa por escrito**. Esse direito está fundamentado no princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, garantindo que o acusado possa se manifestar plenamente, apresentar argumentos, contestar provas e produzir elementos que possam demonstrar sua inocência ou mitigar sua responsabilidade.

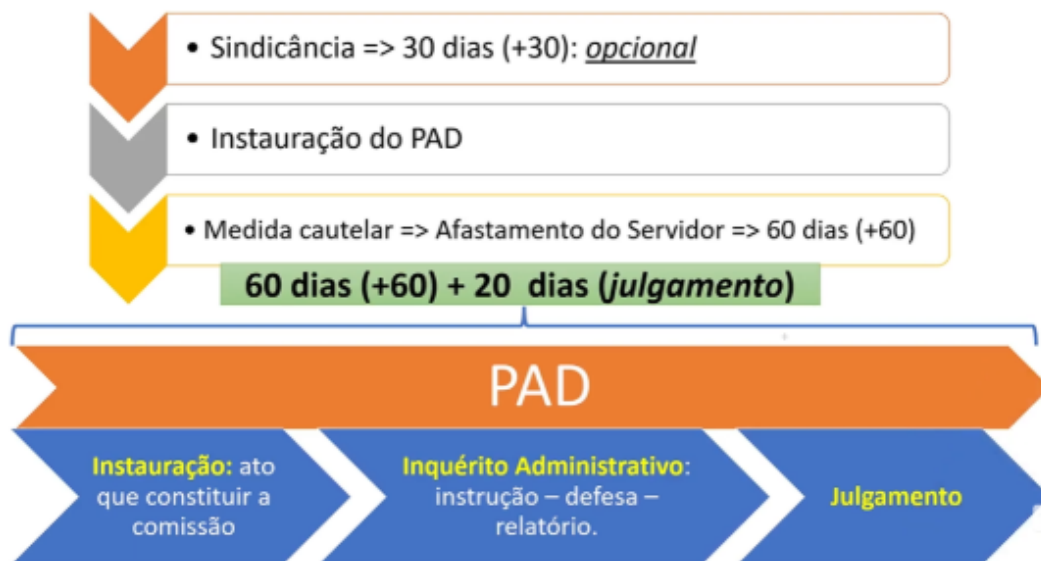
Após o recebimento da defesa, a comissão elabora um relatório final. Esse relatório deve ser conclusivo, ou seja, deve expressar claramente a conclusão a que a comissão chegou após a análise de todos os elementos reunidos durante o inquérito.

Nele, a comissão pode entender que não há elementos suficientes para comprovar a infração, recomendando o arquivamento do processo, ou pode concluir pela culpa do servidor.

Se for esse o caso, a comissão também deverá sugerir, de forma fundamentada, qual penalidade entende ser a mais adequada à infração apurada, podendo ser advertência, suspensão, demissão ou outra sanção prevista na legislação.

Esse **relatório conclusivo** é, então, encaminhado à autoridade competente para julgamento. A autoridade responsável pelo julgamento é a mesma que determinou a instauração do processo e que designou a comissão. Com base no relatório e nos autos do processo, essa autoridade decidirá se acata ou não as conclusões da comissão, podendo aplicar a penalidade sugerida, aplicar outra penalidade mais branda, ou até mesmo discordar da conclusão da comissão e determinar o arquivamento do processo, se entender que não há justa causa para punição.

Dessa forma, o inquérito administrativo constitui o núcleo do PAD, onde se concentra a maior parte das atividades instrutórias e decisivas. É o momento em que se define, com base em provas e no devido processo legal, se o servidor deve ou não ser responsabilizado pelos atos que lhe são imputados.



2.1. Inquérito

Vamos continuar com a análise do **inquérito administrativo**, que é uma etapa essencial no processo disciplinar. Após a instauração do processo, vem o inquérito **conduzido por uma comissão**, seguido do julgamento.

Segundo o artigo 153, o inquérito deve respeitar o princípio do **contraditório**, assegurando ao acusado **ampla defesa**, com a utilização de todos os meios e recursos admitidos em direito. Essa previsão é fundamental porque, nesse momento do processo, todas as provas serão colhidas. Garantir o contraditório significa permitir que o servidor tenha pleno direito de se defender em todas as fases dessa apuração.

Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

O artigo 154 acrescenta que **os autos da sindicância passam a integrar o processo disciplinar como uma peça informativa da instrução**. Isso é particularmente interessante porque a sindicância, conforme discutido anteriormente, pode resultar na instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), especialmente quando se trata de uma sindicância investigativa.

Quando a sindicância se conclui e leva à abertura de um PAD, todo o material gerado durante essa investigação inicial não se perde. Ele é incorporado ao PAD como documentação de apoio, sendo utilizado pela comissão do processo disciplinar na condução dos trabalhos.

Assim, tudo o que foi apurado na sindicância serve como base documental e probatória para o PAD, configurando-se como uma peça informativa essencial da instrução.

O parágrafo único do artigo 154 estabelece que, se o relatório final da sindicância concluir que a infração investigada também configura uma **infração penal**, a autoridade competente deve **encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público**, independentemente de haver ou não a instauração imediata do processo disciplinar.

Isso significa que, ao final da sindicância, caso a comissão perceba que os fatos apurados indicam também a prática de um crime, essa informação deve ser levada ao conhecimento do Ministério Público, sem que isso dependa da abertura do PAD.

Ou seja, mesmo que não haja a instauração do processo administrativo, se a conduta investigada configurar crime, a cópia dos autos será enviada ao MP para que este promova a apuração criminal cabível.

Inclusive, pode ocorrer de a conduta investigada constituir um crime, mas não configurar uma infração administrativa. Nesse caso, não haverá instauração do PAD, mas ainda assim os autos serão encaminhados ao Ministério Público, para que se dê início à apuração penal.

Isso demonstra que o encaminhamento ao MP independe do desdobramento administrativo da sindicância, garantindo que infrações penais não passem despercebidas pelo sistema de justiça, mesmo no âmbito da apuração disciplinar.

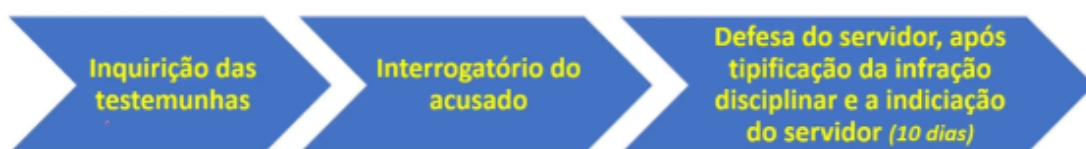
Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar.

O artigo 155 estabelece que, durante a fase do **inquérito**, a comissão responsável deverá promover a tomada de **depoimentos, acareações, investigações e todas as diligências cabíveis com o objetivo de colher provas** que permitam a completa elucidação dos fatos.

É nessa fase que ocorre a instrução processual, momento em que todas as evidências são reunidas de forma minuciosa. Para isso, a comissão pode recorrer, sempre que necessário, ao auxílio de técnicos e peritos, a fim de garantir a precisão e a integridade das informações colhidas.

Art. 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.



O propósito central dessa etapa é obter o máximo de clareza possível sobre os acontecimentos investigados, assegurando que todos os elementos relevantes sejam devidamente apurados.



Jurisprudência

Dentro desse contexto, há também a possibilidade da utilização da chamada **prova emprestada**, conforme previsto na **Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça**.

Essa súmula dispõe que é **permitida a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que haja autorização do juízo ou da autoridade competente e que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa**.

A ideia é simples: quando uma prova, como um depoimento, por exemplo, é produzida em determinado processo, ela pode ser aproveitada em outro, desde que se demonstre que essa prova é relevante e útil também para esclarecer os fatos no novo processo.

Para ilustrar, imagine dois processos distintos, o processo X e o processo Y. No processo X, foi colhida uma prova, como um depoimento de testemunha. Se essa mesma prova for pertinente e auxiliar no esclarecimento dos fatos apurados no processo Y, é possível utilizá-la no novo processo.

Essa utilização é o que se chama de prova emprestada. No entanto, ao ser incorporada ao novo processo, essa prova não ingressa com o mesmo formato em que foi colhida originalmente. Por exemplo, se foi um depoimento oral, ela entra no novo processo como um documento – ou seja, como uma peça documental que foi reduzida a termo no processo anterior.

Além disso, ao utilizar essa prova no novo processo, é essencial que a parte acusada tenha a oportunidade de se manifestar sobre ela. Isso significa garantir o direito de contradizer o conteúdo da prova emprestada, apresentar sua versão dos fatos e oferecer elementos que possam enfraquecer ou invalidar essa prova, sempre respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, assegura-se que a utilização da prova emprestada ocorra dentro dos parâmetros legais e constitucionais, protegendo os direitos do servidor investigado e garantindo a legitimidade do processo disciplinar.

STJ, SÚMULA 591: "É permitida prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa".

O artigo 158 trata das formalidades relacionadas ao depoimento dentro do inquérito administrativo. **O depoimento deve ser prestado oralmente**, ou seja, a testemunha deve falar diretamente durante a audiência, não sendo permitido apresentar um depoimento já escrito.

Enquanto a testemunha fala, um servidor responsável registra formalmente o que está sendo dito, procedimento conhecido como **redução a termo**. Esse registro documenta o depoimento em tempo real e serve como base para instrução do processo, garantindo fidelidade ao que foi efetivamente declarado.

Além disso, as testemunhas são sempre inquiridas **separadamente**. Isso significa que cada uma é ouvida de forma individual, sem a presença das demais, garantindo a autonomia dos depoimentos e evitando qualquer tipo de influência entre os depoentes. No entanto, existe uma exceção prevista no parágrafo segundo do mesmo artigo.

Quando houver depoimentos que se contradizem ou que se infirmam mutuamente, a comissão pode realizar uma **acareação entre os depoentes**. Esse procedimento consiste em colocar os autores dos depoimentos conflitantes frente a frente, para que possam ser questionados simultaneamente e confrontados com as divergências em suas falas.

Por exemplo, se uma testemunha afirma que o céu estava azul em determinado dia e outra diz que estava verde, essa incompatibilidade pode justificar uma acareação para esclarecer qual versão corresponde à realidade.

Art. 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1o As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2o Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes.

Já o artigo 160 aborda a questão da **sanidade mental** do acusado. Caso haja dúvidas sobre a integridade psicológica do servidor investigado, a comissão poderá propor à autoridade competente que ele seja **submetido a exame por uma junta médica oficial**.

Essa junta deverá ser composta por, pelo menos, um médico psiquiatra, assegurando uma avaliação técnica adequada da saúde mental do acusado.

O parágrafo único desse artigo especifica que esse exame será conduzido em **autos apartados**, ou seja, em um processo separado do principal. No entanto, após a emissão do laudo pela junta médica, esse processo separado será apensado ao processo principal.

O termo "apensado" indica que, embora sejam documentos distintos, os dois tramitam juntos, vinculados entre si. Dessa forma, toda vez que o processo principal for movimentado, o incidente de sanidade mental também o acompanhará. Essa estrutura garante a organização do processo e a separação técnica necessária para tratar questões específicas sem comprometer o fluxo regular da apuração principal.

Art. 160. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial.

Durante o inquérito, uma das etapas essenciais é a **inquirição das testemunhas**. Nesse momento, são ouvidas todas as pessoas que possam contribuir com informações relevantes para o esclarecimento dos fatos.

A comissão formula perguntas e registra as respostas prestadas pelas testemunhas, garantindo a colheita formal dos depoimentos. Somente após essa fase é realizado o interrogatório do acusado, que representa a última etapa da instrução do inquérito.

Esse interrogatório permite que o acusado apresente sua versão dos fatos, sendo um direito fundamental dentro do processo administrativo disciplinar.

Finalizado o interrogatório, a comissão passa à tipificação da infração disciplinar. Isso significa que, com base em todas as provas colhidas até o momento, será formalizada a acusação, identificando exatamente qual conduta o servidor praticou e qual artigo da legislação foi violado.

Por exemplo, a comissão poderá concluir que o servidor infringiu o artigo 117, inciso específico, da Lei 8.112. Essa tipificação marca o encerramento da fase de instrução.

Em seguida, inicia-se a fase da **defesa**. Para isso, a comissão realiza a indicição do servidor, o que consiste em notificá-lo formalmente sobre a acusação e convocá-lo para apresentar sua defesa.

No ato da indicição, o servidor é informado de que a instrução foi encerrada e de que ele está sendo acusado por uma infração disciplinar específica, com base nos dispositivos legais correspondentes. Com isso, abre-se o prazo para apresentação da defesa escrita.

Esse prazo será, em regra, de **10 dias**, caso apenas um servidor tenha sido indiciado. **Quando houver dois ou mais servidores envolvidos, o prazo passa a ser comum e será de 20 dias para todos.**

Importante destacar que esses prazos podem ser prorrogados por igual período — ou seja, 10 ou 20 dias adicionais — desde que haja necessidade de diligências reputadas indispensáveis para o esclarecimento de pontos essenciais no processo.

A contagem do prazo para defesa tem início **a partir da citação do servidor**, que é o momento em que ele é formalmente comunicado sobre a acusação e da obrigação de apresentar sua defesa. Essa citação é realizada por um membro da comissão e deve ser documentada.

Quando o servidor assina o recibo da citação, o prazo começa a ser contado a partir daquela data. No entanto, **se o servidor se recusar a assinar o ciente na cópia da citação, isso não impede a contagem do prazo.**

Nessa situação, o membro da comissão responsável pela citação registrará, em termo próprio, a data em que ela foi realizada, declarando que houve recusa por parte do servidor. Para que esse registro tenha validade, ele deve ser **assinado pelo próprio membro da comissão e por duas testemunhas.**

A partir dessa declaração, o prazo de 10 dias para apresentação da defesa será contado normalmente.

Esse procedimento assegura que o processo não seja prejudicado por eventuais recusas do servidor e garante a continuidade da tramitação, preservando ao mesmo tempo o direito de defesa. Toda essa estrutura reforça o compromisso com o devido processo legal e com a transparência nas apurações conduzidas no âmbito do inquérito administrativo.

Art. 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicição do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1o O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

§ 2o Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias.

§ 3o O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis.

§ 4o No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas.

Quando o indiciado, regularmente citado, não apresenta sua defesa dentro do prazo legal estabelecido — que é de 10 dias para um único servidor ou 20 dias em caso de pluralidade de indiciados — ele será **considerado revel**.

A **revelia** é, portanto, o fenômeno processual que ocorre quando o servidor citado não exerce seu direito de defesa no tempo adequado. Nessa situação, a comissão lavra um termo nos autos do processo declarando a revelia, o que desencadeia um procedimento específico para garantir a continuidade do processo disciplinar, sem prejuízo ao direito de defesa.

Uma vez declarada a revelia, o prazo para defesa é devolvido, ou seja, **reiniciado**. Mas esse novo prazo de 10 dias não é destinado ao próprio indiciado que permaneceu inerte. Ele é **concedido para que um defensor dativo**, nomeado pela autoridade instauradora do processo, possa apresentar a defesa do servidor revel.

O defensor dativo será um servidor público designado especificamente para exercer essa função, independentemente de ter qualquer vínculo com o indiciado.

Esse servidor designado deverá atender aos mesmos requisitos exigidos para a presidência da comissão, ou seja, deve ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível ao do indiciado, ou possuir grau de escolaridade igual ou superior. Isso assegura que o defensor tenha qualificação compatível para desempenhar adequadamente a

defesa técnica do servidor ausente.

Assim, o defensor dativo, uma vez nomeado, terá o novo prazo de 10 dias para elaborar e apresentar a defesa, garantindo o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo diante da ausência de manifestação do indiciado.

O processo segue normalmente após essa fase, com o defensor dativo assumindo a responsabilidade de representar os interesses do servidor que foi declarado revel, preservando a legalidade e a legitimidade do procedimento disciplinar.

Art. 164. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

§ 1o A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Concluída a fase de defesa dentro do inquérito, a comissão elabora um **relatório minucioso**, conforme determina o artigo 165. Esse relatório representa a última etapa do inquérito e tem por objetivo sintetizar todo o desenvolvimento do processo até aquele ponto.

Nele, são resumidas as principais peças dos autos e são mencionadas as provas utilizadas como base para a formação da convicção da comissão. A elaboração desse relatório ocorre após a análise da defesa apresentada pelo indiciado, o que significa que o documento deve refletir não apenas as provas reunidas, mas também os argumentos defensivos e a forma como foram considerados.

O relatório precisa ser minucioso, ou seja, detalhado, demonstrando que a comissão examinou cuidadosamente os elementos do processo.

E, mais do que um resumo técnico, esse relatório deve ser conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, conforme prevê o parágrafo primeiro. Isso significa que a comissão não pode se abster de emitir uma conclusão; ela deve declarar de forma expressa se entende que o servidor deve ser absolvido ou responsabilizado pelos atos que lhe foram imputados.

Caso seja reconhecida a responsabilidade do servidor, o relatório também deve indicar o dispositivo legal ou regulamentar que foi transgredido, apontando exatamente qual norma foi violada.

Além disso, devem ser mencionadas eventuais **circunstâncias agravantes ou atenuantes** que tenham sido identificadas no decorrer do processo, pois esses elementos podem influenciar na definição da penalidade a ser aplicada. O relatório, portanto, deve ser devidamente motivado, apresentando justificativas claras para a conclusão a que chegou.

Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§ 1o O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.

§ 2o Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Com o relatório finalizado, entra em cena o artigo 166, que determina que todo o processo disciplinar, acompanhado desse relatório da comissão, seja **remetido à autoridade que determinou sua instauração**.

Essa mesma autoridade será responsável por realizar o julgamento do caso. Isso garante a continuidade lógica do procedimento, mantendo a condução do processo dentro da esfera de competência da autoridade originalmente designada.

Assim, cabe a essa autoridade, com base no conteúdo dos autos e na análise da comissão, decidir sobre a aplicação ou não de sanções ao servidor investigado.

Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

2.2. Julgamento

O **julgamento** no Processo Administrativo Disciplinar **ocorre após a conclusão do inquérito e a elaboração do relatório pela comissão responsável.**

Esse relatório, juntamente com todos os autos do processo, é encaminhado à autoridade competente, que é a mesma que determinou a instauração do PAD. Cabe a essa autoridade a responsabilidade de julgar o caso com base nas conclusões apresentadas pela comissão.

Como regra, a autoridade deve acatar o conteúdo do relatório da comissão. Isso significa que, se a comissão recomendou a aplicação de determinada penalidade — como, por exemplo, uma suspensão de 20 dias —, a autoridade deverá seguir essa recomendação.

Da mesma forma, se o relatório sugerir a absolvição do servidor, essa será a decisão esperada da autoridade julgadora. No entanto, essa regra tem uma **exceção** importante: **caso o relatório esteja em desacordo com as provas constantes nos autos, a autoridade pode decidir de forma diversa.**

Nessa situação excepcional, se o relatório recomendar a absolvição, mas as provas dos autos indicarem claramente a responsabilidade do servidor, a autoridade poderá divergir da recomendação da comissão.

Essa possibilidade está prevista no parágrafo único do artigo correspondente, que permite à autoridade agravá-la, abrandá-la ou até mesmo isentar o servidor da penalidade, desde que haja motivação fundamentada nas provas dos autos.

Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Por exemplo, se a comissão sugerir apenas uma advertência, mas a autoridade verificar que as provas indicam uma conduta mais grave, poderá agravar a penalidade para uma suspensão ou até mesmo uma demissão.

Por outro lado, se entender que a penalidade sugerida é excessiva diante das provas, poderá abrandá-la. Da mesma forma, caso as provas demonstrem claramente a inexistência de responsabilidade, poderá absolver o servidor, mesmo que o relatório proponha penalização.

Além disso, quando a infração cometida pelo servidor for capitulada como crime, a **autoridade julgadora deverá encaminhar o processo ao Ministério Público, com o objetivo de que seja instaurada a correspondente ação penal.**

Nesse caso, uma cópia do processo permanece na repartição de origem e as responsabilidades — administrativa e penal — são apuradas de forma independente, respeitando a autonomia entre as esferas disciplinar e criminal.

Assim, o julgamento no PAD encerra o ciclo processual administrativo, mas também pode desencadear providências no âmbito penal, sempre que os fatos apurados caracterizarem, além de infração administrativa, também um ilícito penal.

A atuação da autoridade julgadora, portanto, é decisiva e deve sempre estar fundamentada nas provas constantes do processo, respeitando as garantias legais e a estrutura do devido processo legal.

Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição.

O artigo 172 trata de uma situação muito específica no âmbito do processo administrativo disciplinar: a **impossibilidade de desligamento voluntário do servidor público após a instauração do PAD.**

Isso significa que, uma vez instaurado o processo disciplinar contra um servidor, ele não poderá se exonerar a pedido nem se aposentar voluntariamente até que o processo seja concluído e, caso seja aplicada alguma penalidade, que esta seja devidamente cumprida.

Esse impedimento visa garantir que o servidor não escape das consequências administrativas de seus atos simplesmente pedindo desligamento da administração pública.

A lógica é simples: se o processo já está em andamento, a administração precisa ter a oportunidade de concluir a apuração e, se for o caso, aplicar a sanção disciplinar cabível. Permitir que o servidor se desligue voluntariamente durante o curso do PAD poderia comprometer a efetividade do controle disciplinar e a responsabilização por eventuais infrações.

Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.

Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, o ato será convertido em demissão, se for o caso.

No entanto, essa regra deve ser diferenciada de outra situação, que diz respeito à cassação de aposentadoria. Essa ocorre quando a infração disciplinar foi cometida enquanto o servidor ainda estava em atividade, mas o PAD só é instaurado depois de sua aposentadoria.

Nesse caso, mesmo aposentado, o servidor pode ser submetido ao PAD e, ao final do processo, caso se conclua pela demissão, essa decisão implicará a cassação da aposentadoria.

Portanto, no caso abordado no artigo 172, o servidor ainda está em atividade no momento da instauração do PAD e, por isso, não pode pedir exoneração ou aposentadoria voluntária antes da conclusão do processo e do eventual cumprimento da penalidade.

O artigo 173 trata de um aspecto logístico e de garantias materiais no curso do PAD. Ele assegura o **direito a transporte e a diárias para determinadas pessoas envolvidas no processo quando houver necessidade de deslocamento.**

Esse direito é garantido, por exemplo, ao servidor que for convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, seja na condição de testemunha, denunciado ou indiciado. Isso vale para situações em que a oitiva precisa ocorrer em outro município ou localidade distante, garantindo que o servidor não arque com os custos decorrentes do cumprimento dessa obrigação.

Além disso, esse mesmo direito é estendido aos membros da comissão processante e ao secretário da comissão, independentemente de este último ser ou não integrante da própria comissão.

Sempre que for necessário que esses agentes se desloquem da sede dos trabalhos para cumprir missão essencial ao esclarecimento dos fatos, como a realização de diligências ou a coleta de provas em outro local, terão direito ao transporte e às respectivas diárias, assegurando as condições adequadas para o exercício de suas funções.

Essa previsão reforça o compromisso da administração pública com o devido processo legal e com a viabilidade material das etapas do PAD.

Art. 173. Serão assegurados transporte e diárias:

I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;

II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

3. Revisão do Processo

A **revisão** é um instrumento previsto dentro do processo administrativo disciplinar que **permite a reavaliação de uma decisão já tomada, desde que surjam fatos novos ou circunstâncias relevantes capazes de alterar o entendimento anterior**.

Trata-se de um meio excepcional de reabrir a discussão sobre uma penalidade já aplicada a um servidor, com o objetivo de buscar justiça diante de elementos que não estavam disponíveis à época do julgamento.

Esse procedimento pode ser iniciado **a qualquer tempo**, ou seja, não há um prazo legal que limite a possibilidade de revisão. Ela pode ser provocada tanto a pedido do próprio servidor punido quanto de ofício pela própria administração pública, caso se constate a existência de novas evidências ou circunstâncias significativas que possam influenciar no resultado do processo originário.

Para que a revisão seja instaurada, é **imprescindível que haja um fato novo ou uma circunstância relevante**. Um exemplo seria o surgimento de uma testemunha que, por razões como ameaças, não pôde se manifestar durante o andamento do PAD original, mas que anos depois se sente segura para relatar os fatos e apresenta também documentos comprobatórios.

Esse novo elemento, não considerado no julgamento anterior, tem potencial de mudar a decisão administrativa, justificando, assim, a abertura de um processo revisional.

É importante destacar que a revisão não pode ser requerida com base apenas em uma alegação genérica de injustiça. Esse tipo de contestação cabe no recurso, que deve ser apresentado dentro dos prazos regulares do processo disciplinar. A revisão exige fundamento concreto, como uma prova nova ou uma circunstância de fato relevante que não pôde ser considerada anteriormente.

Art. 174. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo.

§ 2º No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador.

No processo revisional, o **ônus da prova recai sobre o requerente**. Ou seja, cabe a quem solicita a revisão demonstrar a existência do fato novo ou da circunstância relevante que justifique a reanálise do caso. É essa demonstração que autoriza o reexame da penalidade anteriormente aplicada.

Art. 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.

A tramitação da revisão ocorre em **apenso ao processo originário**. Isso significa que, embora se trate de um processo distinto, ele será processado de forma conjunta com o processo original, ao qual ficará vinculado. Os dois processos seguem juntos fisicamente ou digitalmente, permitindo uma análise integrada, mas mantendo sua individualidade processual.

Esse mecanismo garante que decisões administrativas possam ser revistas diante de novos elementos que tragam maior clareza sobre os fatos, contribuindo para a preservação da justiça e da legalidade no âmbito da administração pública.

Art. 178. A revisão correrá em apenso ao processo originário.

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar.

Então, a revisão do processo administrativo disciplinar é uma ferramenta prevista para garantir justiça mesmo após a conclusão de um PAD e a aplicação de penalidade.

Quando, em qualquer momento no futuro, surgir um fato novo ou uma circunstância relevante capaz de alterar a decisão administrativa anteriormente proferida, é possível instaurar um processo revisional.

Não há qualquer limite de tempo para isso acontecer, ou seja, a revisão pode ser solicitada ou iniciada de ofício a qualquer tempo, seja 10, 20 ou até mais anos após o encerramento do processo disciplinar original.

Esse processo de revisão pode ser instaurado tanto por iniciativa da própria administração pública, quando detecta um fato novo, quanto a pedido do servidor que foi penalizado.

Quando julgada procedente, a revisão tem como consequência a anulação da penalidade aplicada, e o restabelecimento pleno de todos os direitos do servidor.

Por exemplo, se um servidor foi demitido e, anos depois, novas provas demonstram que a demissão foi injusta, essa penalidade é anulada e o servidor tem direito à reintegração. Isso significa que ele retornará ao cargo que ocupava e receberá todos os valores e vantagens referentes ao período em que esteve afastado, como se nunca tivesse sido demitido.

No caso de suspensão, a penalidade também é cancelada e os descontos salariais realizados na época devem ser devolvidos. A advertência, sendo de caráter apenas registral, também é extinta.

No entanto, há uma exceção importante: **se a penalidade foi a destituição de cargo em comissão, esta não poderá ser revertida em reintegração, pois cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração**. Nesse caso, a destituição é apenas convertida em exoneração, e o servidor não volta ao cargo, embora a penalidade deixe de existir formalmente.

Outro ponto fundamental é que, **na revisão, não pode haver reformatio in pejus**, ou seja, **a situação do servidor não pode ser agravada**. A revisão serve unicamente para isentar ou abrandar a penalidade, jamais para aumentá-la.

Art. 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração.

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade.

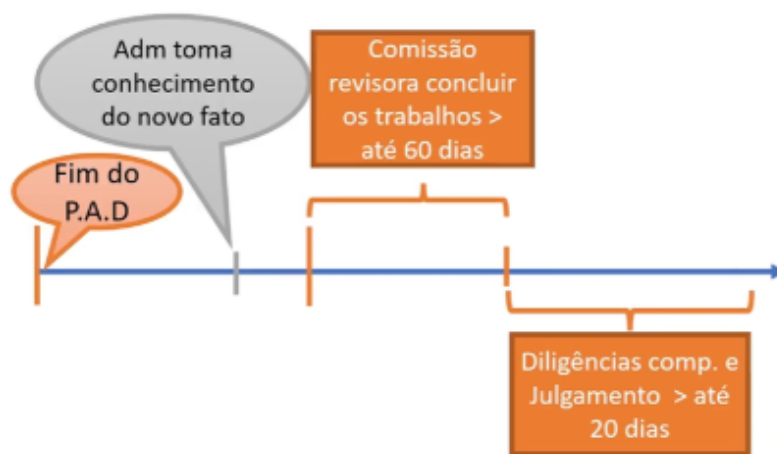
Assim, mesmo que se encontrem elementos que poderiam justificar uma penalidade mais severa do que a aplicada originalmente, essa nova penalidade não poderá ser imposta no âmbito da revisão. Diferente do recurso, onde a penalidade pode ser agravada, na revisão o objetivo é exclusivamente beneficiar o servidor diante de novas informações que não puderam ser analisadas no processo original.

Quanto ao procedimento da revisão, ele segue um trâmite específico. Após o surgimento de fato novo ou de circunstância relevante, a administração instaura o processo revisional e constitui uma comissão para conduzir os trabalhos. Até esse ponto, não há prazo definido.

Contudo, a partir da formação da comissão revisora, esta terá o **prazo de 60 dias para concluir a apuração**. Finalizado esse prazo e entregue o relatório, a autoridade competente terá **20 dias para promover eventuais diligências complementares e efetuar o julgamento final do processo revisional**.

A revisão é processada em apenso ao processo originário, ou seja, tramita de forma vinculada, mas separadamente, permitindo a análise conjunta de ambos os processos e preservando a integridade das decisões anteriores enquanto se avalia a nova situação trazida pelo fato superveniente.

Trata-se de um mecanismo essencial para assegurar que eventuais erros possam ser corrigidos e que a verdade material prevaleça, mesmo com o passar do tempo.



Resumo

Finalidade do PAD

- Garantir o contraditório e a ampla defesa ao servidor acusado.
- As penalidades só podem ser aplicadas após regular processo, evitando arbitrariedades.

Apuração de irregularidades egularidade deve apurar os fatos por sindicância ou PAD.

- A apuração pode ser feita por órgão diverso, desde que tenha competência específica delegada.
- Denúncias devem conter identificação e endereço do denunciante.
 - Exceção: denúncia anônima é admitida pela jurisprudência (Súmula 611 do STJ), desde que:
 - Haja investigação preliminar ou sindicância motivada.
- Se a denúncia não configurar infração disciplinar ou ilícito penal, será arquivada por falta de objeto.

Sindicância

- Tipos:
 - Investigativa: apenas apura os fatos; não aplica penalidade.
 - Punitiva: apura e aplica penalidade leve (advertência ou suspensão de até 30 dias).

- Características:
 - Prazo: 30 dias, prorrogável por mais 30.
 - Resultados possíveis:
 - Arquivamento.
 - Aplicação de penalidade (advertência ou suspensão até 30 dias).
 - Instauração de PAD (em caso de penalidade mais grave).
- Contraditório e ampla defesa:
 - Exigidos apenas na sindicância punitiva.
 - Não são exigidos na investigativa, pois não há aplicação de penalidade.

Comissão do PAD

- Composição:
 - 3 servidores estáveis.
 - Nomeados pela autoridade competente.
 - Um dos membros será o presidente, obrigatoriamente estável e:
 - Deve ter cargo de mesmo nível ou superior ao do acusado, ou
 - Escolaridade igual ou superior.
- Secretário:
 - Deve ser servidor público.
 - Nomeado pelo presidente da comissão.
 - Pode ser um dos membros da comissão ou externo.
- Impedimentos:
 - Não pode participar da comissão:
 - Cônjuge, companheiro ou parente do acusado até terceiro grau (consanguíneo ou afim).
- Garantias:
 - Comissão deve atuar com independência, imparcialidade e sigilo.
 - Reuniões são registradas em atas detalhadas.
 - Quando necessário, membros podem ter dedicação exclusiva ao PAD, ficando dispensados do ponto.

Fases do PAD

- Instauração
 - Feita por autoridade competente.
 - Publicada em Diário Oficial da União.
 - Ato de instauração já designa a comissão processante.
- Medida cautelar: Afastamento preventivo
 - Pode ser aplicada antes ou junto à instauração.
 - Objetivo: preservar o bom andamento do processo (evitar coação de testemunhas, ocultação de provas).
 - Prazo: 60 dias, prorrogável por mais 60.
- Inquérito
 - Fase principal do PAD, conduzida pela comissão.
 - Compreende:

- Instrução: coleta de provas, depoimentos, perícias, etc.
- Defesa escrita do indiciado.
- Relatório conclusivo: aponta inocência ou culpa, e pode sugerir penalidade.
- Julgamento
 - Feito pela mesma autoridade competente que instaurou o PAD.
 - Pode:
 - Acatar as conclusões e aplicar a penalidade sugerida.
 - Aplicar penalidade diversa.
 - Determinar o arquivamento.

Provas no PAD

- Colheita de Provas
 - Inclui depoimentos, acareações, diligências, perícias.
- Prova Emprestada
 - Permitida desde que:
 - Autorizada pela autoridade competente.
 - Respeitados o contraditório e a ampla defesa.
 - Deve ser usada como prova documental.

Depoimentos e Interrogatório

- Depoimentos
 - Sempre prestados oralmente.
 - Reduzidos a termo por servidor.
 - Testemunhas são ouvidas separadamente.
 - Acareação ocorre em caso de depoimentos contraditórios.
- Interrogatório
 - Última etapa da instrução.
 - Serve para ouvir o acusado após a colheita de provas.

Indiciação e Defesa

- Tipificação
 - Comissão formaliza a infração cometida, com base legal específica.
- Indiciação
 - Ato formal de acusação ao servidor.
 - Informa a infração e abre prazo para defesa.
- Defesa
 - 10 dias (um servidor).
 - 20 dias (dois ou mais, prazo comum).
 - Prazo pode ser prorrogado por igual período, em caso de diligência indispensável.
- Citação
 - Quando o servidor é notificado da indicição.
 - Se se recusar a assinar, o prazo conta a partir de termo lavrado pela comissão com duas testemunhas.

Revelia e Defensor Dativo

- Revelia
 - Ocorre quando o servidor não apresenta defesa no prazo.
 - Declarada por termo nos autos.
 - Novo prazo de 10 dias é concedido para defensor dativo.
- Defensor Dativo
 - Nomeado pela autoridade instauradora.
 - Deve ter cargo efetivo de mesmo nível ou superior ao do indiciado.

Relatório Final

- Relatório da Comissão
 - Minucioso, com resumo das principais provas.
 - Deve ser conclusivo quanto à responsabilidade ou inocência.
 - Indica:
 - Dispositivo legal violado.
 - Circunstâncias agravantes ou atenuantes.
 - Enviado à autoridade instauradora para julgamento.

Remessa ao Ministério Público

- Quando a infração também for crime, o processo é encaminhado ao MP para ação penal, independentemente da esfera administrativa.

Restrições Durante o PAD

- Após a instauração do PAD, o servidor não pode se aposentar voluntariamente ou pedir exoneração antes da conclusão e do cumprimento da penalidade (caso aplicada).

Deslocamentos e Diárias

- Garantidos para:
 - Servidores convocados para depoimento fora da sede.
 - Membros e secretário da comissão em diligências essenciais.

Revisão do PAD

- Quando ocorre?
 - A qualquer tempo.
 - Com base em fato novo ou circunstância relevante que possa justificar a inocência ou a inadequação da penalidade.
- Quem pode requerer?
 - O próprio servidor (a pedido).
 - A administração (de ofício).
- Processo Revisional
 - Tramita em apenso ao processo original.
 - Ônus da prova é do requerente.
 - Comissão revisora tem 60 dias para concluir.
 - Autoridade julgadora tem 20 dias para decidir após o relatório.
- Efeitos da Revisão

- Anula a penalidade e restabelece os direitos do servidor (ex: reintegração).
- Exceto no caso de destituição de cargo em comissão (convertida em exoneração).
- Não pode agravar a penalidade (vedada a reformatio in pejus).

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
